

<입문-제8장 행정쟁송-제1절 행정심판 개관>

I. 행정심판의 의의

1. 개념

- 행정심판이란 행정청의 위법·부당한 처분이나 공권력의 행사·불행사 등으로 인하여 권리나 이익을 침해받은 국민이 행정청 또는 상급 행정기관에 그 처분의 취소·변경 등을 청구하여 신속하고 간이하게 구제받을 수 있도록 하는 행정기관 내부의 심판 절차를 말한다. 행정심판은 행정부 내부에서 스스로 행정 통제를 실현하고, 사법 절차인 행정소송에 앞서 행정의 전문성과 효율성을 살려 분쟁을 해결한다는 의의를 가진다. 행정심판에 관한 일반법은 행정심판법이다.

2. 행정심판과 이의신청의 구별

- 이의신청은 행정청의 위법·부당한 처분으로 인해 권리나 이익이 침해된 자가 처분청에 그 시정을 구하는 신청을 말한다. 행정심판과 이의신청은 모두 행정기관에 대한 불복 절차이지만, 다음과 같은 점에서 구별된다.

(1) 법적 근거

- 행정심판은 행정심판법이라는 일반법에 근거하여 통일적인 절차에 따라 진행된다. 반면, 이의신청은 개별법에서 특정 처분에 대한 불복 절차로 규정될 때만 인정되는 특별 불복 절차이다.

(2) 심판 기관

- 행정심판은 원칙적으로 처분청의 직급 상급 행정기관에 설치된 행정심판위원회가 독립적으로 심리·재결한다. 그러나 이의신청은 주로 처분청 자신이 하거나, 처분청의 내부 기관이 심사한다.

(3) 불복 대상의 범위

- 행정심판은 처분의 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사할 수 있다. 그러나 이의신청은 개별 법규에 명시된 범위 내에서만 심사가 가능하며, 주로 위법성에 국한되는 경우가 많다.

(4) 전치주의 적용

- 행정심판은 행정소송 제기 요건인 필요적 행정심판 전치주의가 적용될 수 있지만, 이의신청은 원칙적으로 행정소송의 제기에 영향을 미치지 않는다. 다만, 개별법에서 이의신청을 거치도록 규정한 경우에는 예외이다.

3. 행정심판과 행정소송의 구별

- 행정심판과 행정소송은 모두 행정작용에 대한 국민의 권리 구제 절차이지만, 다음과 같은 점에서 근본적으로 다르다.

(1) 심판 기관

- 행정심판은 행정부 소속의 행정심판위원회에서 관장하는 행정 통제 절차이다. 반면, 행정소송은 사법부 소속의 법원에서 관장하는 사법 통제 절차이다.

(2) 심판 범위

- 행정심판은 처분의 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사할 수 있다. 행정청의 재량 행위에 대해서도 행정심판위원회는 그 부당성을 이유로 취소나 변경의 재결을 할 수 있다. 그러나 행정소송은 원칙적으로 처분의 위법성만을 심사하며, 재량 행위에 대해서는 재량권의 일탈·남용 여부만을 판단한다.

(3) 절차의 성격

- 행정심판은 간이·신속성을 중시하여 서면 심리를 원칙으로 하고 구술 심리를 보충적으로 이용하며, 비공개 진행이 가능하다. 행정소송은 공개 재판을 원칙으로 하며, 증거 조사 등 엄격한 법적 절차에 따라 진행된다.

(4) 효력

- 행정심판의 재결은 당사자와 관계 행정청을 기속하는 효력 외에 처분청의 재처분 의무를 발생시키는 등 강력한 효력을 가지며, 특히 위원회가 스스로 처분을 취소하거나 변경할 수 있는 형성력을 가진다. 행정소송의 판결은 관계 행정청을 기속하는 효력 외에 기판력 등을 가진다.

II. 행정심판의 종류

1. 일반적 종류

- 행정심판은 그 심판 기관의 성격에 따라 다음과 같이 분류된다.

(1) 일반 행정심판

- 일반 행정심판은 행정심판법에 근거하여 행정심판위원회가 행하는 심판을 말한다. 이는 행정심판의 가장 보편적인 형태이다.

(2) 특별 행정심판

- 특별 행정심판은 개별 법률에서 행정심판법과는 다르게 특별한 사항을 규정하여 행하는 심판을 말한다. 이 경우에도 행정심판법의 기본적인 원칙과 절차가 준용된다. 특별 행정심판의 존재는 행정심판법의 적용을 배제하지 않는 것이 원칙이나, 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 배제될 수 있다.

2. 행정심판법상 종류

- 행정심판법 제5조는 행정심판의 유형을 세 가지로 규정하고 있다.

(1) 취소심판

- 취소심판은 행정청의 위법 또는 부당한 처분의 취소 또는 변경을 구하는 행정심판이다. 행정소송의 취소소송에 대응하는 개념으로, 가장 흔하게 제기되는 심판 유형이다.

(2) 무효등확인심판

- 무효등확인심판은 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부의 확인을 구하는 행정심판이다. 행정소송의 무효등확인소송에 대응하는 개념으로, 주로 처분의 중대하고 명백한 하자를 다룰 때 이용된다.

(3) 의무이행심판

- 의무이행심판은 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 의무의 이행을 구하는 행정심판이다. 행정소송에는 명확하게 대응하는 소송 유형이 없었으나, 행정심판의 실효성을 높이기 위해 도입된 심판 유형이다. 거부처분뿐만 아니라 행정청이 아무런 처분도 하지 않고 있는 부작위에 대해서도 제기될 수 있다.

III. 행정심판의 절차

- 행정심판 절차는 국민의 신속한 권리 구제를 위해 비교적 간소하게 진행된다.

1. 청구인 자격 및 피청구인

- 청구인은 처분의 상대방 등 권리 또는 이익을 침해받은 자가 된다. 피청구인은 원칙적으로 처분청 또는 부작위의 주체가 된다.

2. 청구 기간

- 행정심판은 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내 또는 처분이 있었던 날로부터 180일 이내에 제기되어야 한다. 이는 국민의 권리 구제와 행정의 안정성 확보를 조화시키기 위한 것이다.

3. 심리 방식

- 행정심판위원회는 원칙적으로 서면 심리를 통해 심리를 진행한다. 다만, 당사자의 신청이나 행정심판위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 구술 심리를 할 수 있다.

4. 재결

- 행정심판의 심리를 마친 후, 행정심판위원회는 최종적으로 재결을 한다. 재결의 종류에는 심판 청구가 부적법(청구요건 불충족)할 때 내리는 각하 재결, 심판 청구의 이유가 없다고 판단할 때 내리는 기각 재결, 심판 청구가 이유 있다고 판단할 때 내리는 인용 재결 등이 있다.

5. 재결의 효력

- 재결은 당사자와 관계 행정청을 기속하며, 처분을 취소하거나 변경하는 인용 재결은 처분청에게 재처분 의무를 발생시킨다. 특히 행정심판위원회는 스스로 처분의 효력을 형성하거나 취소할 수 있는 형성력을 가진다.

IV. 결론

- 행정심판은 행정청의 위법·부당한 처분 등에 대한 행정부 내부의 자율적인 통제 및 권리 구제 절차이다. 이는 행정심판법을 일반법으로 하여 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판의 세 가지 유형으로 나뉜다. 행정심판은 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사할 수 있어 행정소송에 비해 폭넓은 권리 구제가 가능하며, 간소하고 신속한 절차를 통해 국민의 권익을 두텁게 보호하는 역할을 수행한다.